

1509941-26.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2114391/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 24583089 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2114391 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RENAN FERNANDO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1509941-26.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509941-26.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2114391/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 24583089 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2114391 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RENAN FERNANDO SITNIEVSKI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

RENAN FERNANDO SITNIEVSKI, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 porque, no dia 27 de abril de 2022, por volta das 12h50, na Rua Vitotoma Mastroirosa, 478, São Mateus, nesta cidade e comarca da capital, RENAN FERNANDO SITNIEVSKI, qualificado a fls. 17,

trazia consigo com a finalidade de posterior entrega a consumo e fornecimento a terceiros (tráfico), 07 (sete) porções de cocaína pesando 5.6g (cinco gramas e seis decigramas), 36 (trinta e seis) porções de "crack" pesando 5.2g (cinco gramas e dois decigramas), além de 13 (treze) porções de maconha pesando 18.3g (dezoito gramas e três decigramas), substâncias que causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Auto de prisão em flagrante à fl. 05; boletim de ocorrência às fls. 06/08; auto de exibição e apreensão às fls. 10/11; laudo de constatação às fls. 13/16; termos de depoimento às fls. 17/19; exame toxicológico às fls. 65/67.

A denúncia foi recebida no dia (fls. 92/93). O réu foi regularmente citado à fl. 80 e apresentou defesa prévia às fls. 84/86.

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, na sequência, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão, restando positiva a identificação como maconha e cocaína, nos termos de constatação provisória e do exame toxicológico.

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente das substâncias apreendidas, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

A autoria da prática delitiva também restou incontestada.

Vejamos.

Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais civis Enio e Raoni incursionaram de modo velado em rua cuja incidência do tráfico de drogas é notória, a bordo de viatura descaracterizada. Realizaram campana por volta de 15 minutos e puderam visualizar dois usuários indo até o réu, entregavam algo e, em contrapartida, ele pegava algo no interior de uma sacola plástica e entregava para os usuários.

Presumindo tratar-se de venda de entorpecentes, fizeram sua abordagem e localizaram na posse do acusado um sacola plástica, contendo diversas porções individuais de cocaína, "crack" e maconha, além da quantia de R\$ 26,00.

Em solo policial, o réu optou por manter-se em silêncio, mas em juízo confessou a traficância, respaldando integralmente a narrativa dos policiais e, por conseguinte, a pretensão condenatória.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de tráfico de drogas imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena no mínimo legal. A quantidade de entorpecentes não é grande o suficiente para justificar a majoração, nem o processo ainda em andamento.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, mas não haverá redução da pena porque já fixada no patamar mínimo.

Na terceira fase, sendo o réu primário e não havendo indicação de que integre organização criminosa, nos termos do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343, reduzo a sua pena em 2/3 resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ainda, nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda, e pagamento de 01 (um) salário mínimo em benefício de entidade pública ou social, a ser determinada em sede de execução.

Em caso de revogação, fixo regime prisional aberto.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu RENAN FERNANDO SITNIEVSKI como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão a ser

cumprida em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso, substituída a pena corporal por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda, e pagamento de 01 (um) salário mínimo em benefício de entidade pública ou social, a ser determinada em sede de execução.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Autorizo a destruição das substâncias apreendidas. Declaro a perda do numerário apreendido, na forma do art. 63 da Lei de Drogas.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 05/2022, tratando-se de sentença condenatória com trânsito em julgado, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 29 de junho de 2022.

ERIKÁ FERNANDES
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA